



PUTUSAN
Nomor 2599 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NAHROWI, bertempat tinggal di Kp. Karang Kendal, Nomor 14, RT 14, RW 08, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangaraja TS, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Raja dan Rekan, berkantor di Jalan R.E. Martadinata Rukan Permata Ancol, Blok E21, Pademangan Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **TOLI**, bertempat tinggal di Jalan Pepaya, Gang VI, Nomor 29, RT 002, RW 015, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrul Senan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SAS & Partners, berkantor di Jalan Kelapa Sawit V, Blok FF, Nomor 5, RT 008, RW 017, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019;
2. **AGUS SOPYAN**, bertempat tinggal di Kantor Desa Segara Makmur, Jalan Marunda Makmur, Nomor 17, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrul Senan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SAS & Partners, berkantor di Jalan Kelapa Sawit V, Blok FF, Nomor 5, RT 008, RW 017, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2599 K/Pdt/2023



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2019;

3. **KOMBES PURN (POLISI) SUPARMO**, bertempat tinggal di Jalan Pepaya, Gang VI, Nomor 29, RT 002, RW 015, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aidi Johan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Aidi Johan & Associates, berkantor di Jalan Cibanteng Raya, Nomor 17, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Penggugat, gugatan perbuatan melawan hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor:
 - 1160/2008 tanggal 15 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara,
 - 1161/2008 tanggal 15 Desember 2008 seluas $\pm$ 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) atas nama Nahrowi Bin Abdul Halim c.q. Acmad Faizal dibuat di PPAT Slamet Musiyanto, S.H., yang berlokasi alamat di RT 003/RW 04, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,
 - 1162/2008 tanggal 15 Desember 2008 seluas $\pm$ 3.955 m² (tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Nahrowi dibuat di PPAT Slamet Musiyanto, S.H., yang berlokasi alamat di RT 003/RW 04, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,adalah milik Penggugat (Nahrowi Bin Abdul Halim);
4. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2599 K/Pdt/2023



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah), dengan cara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat menurut hukum, untuk membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari, bila Tergugat lalai memenuhi putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun timbul bantahan (*verzet*), banding/kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- A. **Gugatan Penggugat Konvensi tidak lengkap/kurang pihak (*plurium litis consurtium*);**
- B. **Gugatan Penggugat Konvensi tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*obscuur libel*);**
- C. **Gugatan Penggugat Konvensi tidak telas batas-batas objek sengketa (*obscuur libel*);**
- D. **Gugatan Penggugat Konvensi adanya kontradiktif antara posita dengan petitum;**

Eksepsi Tergugat II:

- A. **Gugatan Penggugat Konvensi tidak lengkap/kurang pihak (*plurium litis consurtium*);**
- B. **Gugatan Penggugat Konvensi tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*obscuur libel*);**



- C. **Gugatan Penggugat Konvensi tidak telas batas-batas objek sengketa (*obscuur libel*);**
- D. **Gugatan Penggugat Konvensi adanya kontradiktif antara posita dengan petitum;**

Eksepsi Tergugat III:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau hubungan hukum dengan Tergugat III;
2. Gugatan Penggugat *error in personal*;
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat I:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bidang tanah yang berasal dari 3 akta jual beli berjumlah seluas $\pm 9.755 \text{ m}^2$ (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) yang merupakan berasal sebagian dari bidang tanah Girik C Nomor 698 Persil Nomor 20, Blok S.II yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda, Jalan Kampung Sungai Tirem, RT 003, RW 04, dengan batas-batas secara global:
 - Utara berbatasan dengan : PT Granito/H. Mahbub,
 - Timur berbatasan dengan : Djuni Drahim/Ho Hariaty,
 - Selatan berbatasan dengan : Dul Nean/Dul Arsyad,
 - Barat berbatasan dengan : jalan tanggul/rumah warga,adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;



4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap: sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya berikut segala perabotan yang ada didalamnya, setempat terletak dan dikenal sebagai Kp. Karang Kendal, Nomor 14, RT 01, RW 08, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp14.616.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi jika terlambat membayar uang pokok harus ditambah denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Atau setidaknya-tidaknya, apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat III:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengabulkan kerugian materil dan *immateriil* Penggugat Rekonvensi yang dimohonkan keseluruhan berjumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar secara tunai dan seketika walau ada upaya hukum banding dan kasasi;
3. Menyatakan mengabulkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kp. Karang Kendal, Nomor 14, RT 001/RW 008, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Permohonan sita jaminan akan Tergugat III akan mohonkan secara tersendiri;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2599 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan mengabulkan memperbaiki nama baik harkat dan martabat Tergugat III melalui 3 (tiga) Media Masa Nasional yaitu Koran Kompas, Majalah Tempo dan Media Indonesia;

5. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 13 Juli 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.357.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I Konvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I Konvensi dikabulkan sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I Konvensi pemilik sah atas bidang tanah yaitu:

1. Luas kurang lebih 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda, Jalan Sungai Tirem, RT 003/RW 04 dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan pecahannya;
- Sebelah timur berbatasan dengan Suryati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan H. Dul Asad;
- Sebelah barat berbatasan dengan kali;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2599 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luas kurang lebih 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda, Jalan Sungai Tirem, RT 003/RW 04, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan pecahannya;
 - Sebelah timur berbatasan Ami Zubairi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan H. Dul Asad;
 - Sebelah barat berbatasan dengan A. Faisal;
 3. Luas kurang lebih 3.955 m² (tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda, Jalan Sungai Tirem, RT 003/RW 04, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan pecahannya;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Suryati;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan A. Faisal /Suryati;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kali;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya rekonvensi sebesar nihil;
- Dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat III Konvensi:
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;
 6. Menghukum Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara rekonvensi sebesar nihil,

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 130/Pdt/2021/PT DKI, tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana ternyata

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2599 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/Pdt/2021/PT DKI, tanggal 9 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 13 Juli 2020;

Dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Akta Jual Beli:
 - a. Nomor 1160/2008 tanggal 15 Desember 2008 seluas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ (dua ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Suryati yang dibuat di hadapan PPAT Slamet Musiyanto, S.H., yang berlokasi di alamat RT 003, RW 004, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,
 - b. Nomor 1161/2008 tanggal 15 Desember 2008 seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ (tiga

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2599 K/Pdt/2023



ribu meter persegi) atas nama Nahrowi Bin Abdul Halim c.q. Achmad Faizal yang dibuat di hadapan PPAT Slamet Musiyanto, S.H., yang berlokasi di alamat RT 003, RW 004, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,

c. Nomor 1162/2008 tanggal 15 Desember 2008 seluas $\pm 3.955 \text{ m}^2$ (tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Nahrowi Bin Abdul Halim yang dibuat di hadapan PPAT Slamet Musiyanto, S.H., yang berlokasi di alamat RT 003, RW 004, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,

adalah milik Penggugat (Nahrowi Bin Abdul Halim);

- Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) dengan cara tanggung renteng;
- Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari, bila Para Tergugat lalai memenuhi putusan ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun timbul bantahan (*verzet*), banding/kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Termohon Kasasi III/Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 22 November 2021, 22 November 2021, 6 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Oktober 2021, dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 22 November 2021, 22 November 2021, 6 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat I terjadi kesepakatan pinjam meminjam uang. Sebaliknya dari bukti T1/PR 15 yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Surat Perjanjian Kesepakatan Damai, terbukti Penggugat mengakui telah melakukan jual beli kepada Tergugat I seluas 97.555 m² (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi). Dimana sebagian dari seluas tanah tersebut akan mendapat ganti kerugian akibat proyek Tol Cibitung-Cilincing;

Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan jual beli, dimana Penggugat sebagai pemilik tanah telah menjual tanahnya kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I sebagai pemilik tanah yang telah dibeli dari Penggugat, tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak mengakui perpindahan kepemilikan tersebut, walaupun sebelumnya telah mengakui melalui suatu kesepakatan dan justru mengajukan gugatan untuk membantah kepemilikan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Rekonvensi, serta juga mengajukan surat klaim kepemilikan ke Pelaksana Pengadaan tanah adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar norma-norma keputusan yang berlaku serta melanggar hak-hak

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2599 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi;

Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, terbukti kabur karena tidak menguraikan pokok persengketaan secara jelas apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan rekonvensi Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NAHROWI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2599 K/Pdt/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NAHROWI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2599 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)